

0022305-58.2022.8.26.0114

Classe: Procedimento do Juizado Especial Cível

Assunto: Indenização por Dano Moral

Magistrado: RENATA OLIVA BERNARDES DE SOUZA

Comarca: Campinas

Foro: Foro de Campinas

Vara: 1ª Vara do Juizado Especial Cível

Data de Disponibilização: 27/12/2022

... oportunidade em que houve o furto do seu cartão e realização de operações não autorizadas, totalizando a quantia de R\$ 300,01. Diante do ocorrido, requer (I) a inexigibilidade do débito de R\$ 300,01; (II) a restituição da quantia de supracitada; (III) indenização a título de danos morais, no valor de R\$ 5,000.00. A requerida apresentou contestação às fls. 24/44.

No mérito, os ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Campinas

Foro de Campinas

1ª Vara do Juizado Especial Cível

AV. Francisco Xavier de Arruda Camargo, 300, Campinas-SP - cep 13089-530

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

0022305-58.2022.8.26.0114 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

0022305-58.2022.8.26.0114

Classe - Assunto:

Procedimento do Juizado Especial Cível - Indenização por Dano Moral

Requerente:

MARIA DA CONCEIÇÃO LIMA PEIXOTO

Requerido:

Banco Itaucard S/A

Juíza de Direito: Dra. RENATA OLIVA BERNARDES DE SOUZA

Vistos.

Relatório dispensado pelo procedimento sumaríssimo, nos termos do artigo 38, caput, da Lei 9.099/95.

FUNDAMENTO e DECIDO.

A lide comporta julgamento antecipado, já que não há necessidade de dilação probatória, sendo prescindível a produção de outras provas em audiência, nos termos do artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil.

Trata-se de ação ajuizada por Maria da Conceição Lima Peixoto em face de Banco ItauCard S.A, alegando, em suma, que deixou seu veículo estacionado ao lado de fora de sua garagem no período noturno, oportunidade em que houve o furto do seu cartão e realização de operações não autorizadas, totalizando a quantia de R\$ 300,01. Diante do ocorrido, requer (I) a inexigibilidade do débito de R\$ 300,01; (II) a restituição da quantia de supracitada; (III) indenização a título de danos morais, no valor de R\$ 5,000.00.

A requerida apresentou contestação às fls. 24/44.

No mérito, os pedidos são IMPROCEDENTES.

De início, insta consignar que o negócio jurídico travado entre as partes configura relação de consumo, a ensejar as regras do Código de Defesa do Consumidor.

No entanto, é sabido que a inversão do ônus da prova e os demais benefícios despendidos ao consumidor e expressos no mesmo diploma, não são apanágio para procedência irrestrita dos pleitos.

Em que pesem as alegações da consumidora, tenho que ela não foi capaz de comprovar minimamente os fatos constitutivos do seu direito, ônus que lhe cabia, a teor do

disposto no art. 373, I, do CPC.

Isso porque, no caso em tela, própria autora assume que deixou o cartão juntamente com os seus pertences dentro do veículo sem supervisão no período noturno, o que permitiu que o terceiro de má-fé subtraísse o referido cartão e realizasse as operações impugnadas mediante tecnologia de "aproximação."

Por conseguinte, tendo em vista que a parte autora optou pela contratação do cartão com a tecnologia supracitada, deveria ter agido com maior cautela e zelo na situação descrita, em especial, estando ciente dos riscos existentes.

Ademais, a parte autora não comprovou que notificou à instituição financeira antes da efetivação das operações, de modo que não vislumbro nenhuma falha de segurança do banco réu.

Houve, portanto, falha no dever de cuidado da requerente quanto à segurança de seu cartão.

Além disso, cumpre salientar que as transações não ultrapassaram o perfil de gastos da consumidora, de modo que não havia como a instituição financeira ré suspeitar da autenticidade das operações.

A propósito, é pacífico o entendimento de que a culpa exclusiva da vítima e de terceiro afasta a responsabilidade do fornecedor, não sendo aplicável ao caso em tela a Súmula 479 do C. STJ.

Os danos morais, por sua vez, também não merecem acolhimento, diante da ausência de culpa da requerida pelos danos suportados pela demandante ou falha de segurança.

Por fim, aponto que todas as questões aptas a influenciar a decisão da causa, por meio da fundamentação supra, foram analisadas, atingindo-se, por meio da cognição de todo o conjunto fático-probatório nestes autos, o convencimento ora exarado, embasado no livre convencimento, sendo que, nos termos do Enunciado 10 da ENFAM acerca do Código de Processo Civil de 2015, a fundamentação sucinta não se confunde com sua ausência.

"A fundamentação sucinta não se confunde com a ausência de fundamentação e não acarreta a nulidade da decisão se forem enfrentadas todas as questões cuja resolução, em tese, influencie a decisão da causa."

Ante o exposto, julgo IMPROCEDENTES os pedidos formulados por Maria da Conceição Lima Peixoto em face de Banco ItaúCard S.A, julgando extinta esta ação com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Sem custas, despesas processuais ou honorários advocatícios, na forma do art. 55 da lei 9.099/95.

No sistema dos Juizados Especiais, em caso de interposição de Recurso Inominado, o valor do preparo deverá ser calculado de acordo com as informações disponibilizadas no site do Tribunal de Justiça de São Paulo, especificamente, no item 12

(<https://www.tjsp.jus.br/IndicesTaxasJudiciarias/DespesasProcessuais/TaxaJudiciaria>), com recolhimento pela guia DARE, somado às despesas previstas no Comunicado CG 1530/2021, que deverão ser recolhidas pela guia FDT (em caso de cartas) e pela guia GRD (em caso de mandados). Assim, o valor do recolhimento corresponderá: a) à taxa judiciária de ingresso, no importe de 1% sobre o valor da causa atualizado, observado o valor mínimo de 5 (cinco) UFESPs; b) à taxa judiciária referente às custas de preparo, no importe de 4% sobre o valor fixado na sentença e atualizado, se líquido, ou sobre o valor fixado equitativamente pelo MM. Juiz de Direito, se ilíquido, ou ainda 4% sobre o valor atualizado atribuído à causa na ausência de sentença condenatória; observado o recolhimento mínimo de 5 UFESPs; c) às despesas processuais referentes a todos os serviços forenses eventualmente utilizados (despesas postais, diligências do Oficial de Justiça, taxas para pesquisas de endereço nos sistemas conveniados, custas para publicação de editais, etc). O preparo será recolhido de acordo com os critérios acima estabelecidos independente de cálculo elaborado pela serventia que apenas será responsável pela conferência dos valores e elaboração da certidão para juntada aos autos, ressaltando-se a INEXISTÊNCIA de intimação ou prazo para complementação do valor do preparo, nos termos do art. 41, § 1º da Lei 9099/95. Ademais, deverá ser computado o valor de cada UFESP vigente no ano do recolhimento, sendo para o exercício de 2022, o valor da UFESP de R\$ 31,97. Eventual requerimento pelo

benefício da justiça gratuita fica prejudicado nesta fase processual, pois o acesso ao Juizado Especial independe, em primeiro grau de jurisdição, do pagamento de custas, taxas ou despesas (art. 54). O prazo para interposição de recurso é de 10 (dez) dias a contar desta data (art. 42 da Lei 9.099/95), observando-se o valor mínimo de recolhimento referente ao preparo. A alteração no endereço deve ser comunicada imediatamente ao Juízo sob pena de reputarem-se eficazes as intimações feitas ao local anteriormente indicado nos termos do art. 19, § 2º, da Lei 9.099/95. Se não houver cumprimento espontâneo da condenação, o credor deverá apresentar demonstrativo atualizado de seu crédito e peticionar para o início do cumprimento da sentença na forma de incidente deste processo. Transitada esta em julgado, nada mais sendo requerido, remetam-se os autos ao arquivo, depois de feitas às devidas anotações e comunicações.

P.I.C.

Campinas, 19 de dezembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA